

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 419

El día viernes 17 de marzo 2023, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Lic. Laura Colladon.

CEPIA: Arq. Ana Margonari, Ing. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Javier Isola.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Adrián Cocordano.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Corredor Inm. Martina Casesi.

Concejo de Representantes: Concejal por la Mayoría, ausente con aviso. **Concejal por la Minoría,** Gustavo Molina.

Departamento Ejecutivo Municipal: Director de Obras Privadas, Arq. Sergio Reyna.

Directora de Infraestructura Urbana y Coordinadora de la UT: Ausente con aviso.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Arq. Alberto Verdinelli.

Visitantes: Corredor Inm. Leylen Aguirre, Oscar Sequeira.

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden del Día:

- Consideración Acta N 417.
- Art. 9.7 – Código de edificación.

En plenaria 10 de marzo 2023, se decidió que la aprobación del Acta N 416, se realizará por mensaje en la semana, excepto CEPIA, que aprueba el acta en plenaria.

- ADARSA: **Aprueba.**
- CEPIA: **Aprueba.**
- Colegio de Arquitectos: **Aprueba.**
- Colegio Técnicos Constructores Univ. **Ausente en plenaria 10 de marzo.**
- Colegio de Ingenieros: **No aprueba.**
- Asociación Inmobiliaria. **No aprueba.**
- Concejal por Mayoría: **Ausente en plenaria 10 de marzo.**
- Concejal por Minoría: **Ausente en plenaria 10 de marzo.**
- Dirección de Obras Privadas y Catastro: **No aprueba.**
- Dirección de Infraestructura Urbana: **Aprueba.**

El Acta N 146 se aprueba por mayoría de los presentes, ADARSA, CEPIA, Colegio de Arquitectos, Dirección de Infraestructura Urbana. 4(votos). No emiten su aprobación por mensaje: Colegio de Ingenieros, Asociación Inmobiliaria, Dirección de Obras Privadas. 3 (votos). Ausentes, Concejal por Mayoría, Concejal por Minoría, Colegio Técnicos Constructores Universitarios.

Comienza la sesión a las 9:11 horas. En primer lugar se pone a consideración Acta N 417.

Acta N 417.

ADARSA: **Aprueba.**

CEPIA: **Aprueba.**

Colegio de Arquitectos: **Aprueba.**

Colegio Técnicos Constructores Univ. **Ingresa en el próximo tema.**

Colegio de Ingenieros: **Aprueba.**

Asociación Inmobiliaria. **Aprueba.**

Concejal por Mayoría: **Ausente con aviso.**

Concejal por Minoría: **Ingresa en el próximo tema.**

Dirección de Obras Privadas y Catastro: **Aprueba.**

Dirección de Infraestructura Urbana: **Ausente con aviso.**

- Se aprueba el acta N 417 por unanimidad de los presentes.

Previo al tratamiento del Orden del día, Laura Colladon pregunta novedades sobre la nota a Vialidad Nacional y sobre el AIA y P Paseo de la Costa.

- Se informa que la nota de Vialidad fue enviada, se está a la espera de una respuesta y sobre el AIA y P Paseo de la Costa, en plenaria se había llegado a un acuerdo que se trataría después de dos sesiones, que sería en plenaria del 31 de marzo 2023.

- Ingresa Eduardo Vega a las 9:16 horas.

Próximo tema: - Art. 9.7 – Código de edificación.

Mario Macagno pregunta si lo que se envió junto con el orden del día es el resultado de lo que se trató en la Ut.

Nazareth Margonari dice que lo que está en rojo son las modificaciones al artículo actual pero en la Ut no hubo acuerdo, por lo que se trae el debate a la plenaria.

- se adjunta documento socializado.

Villa Carlos Paz,

AL CONCEJO DE REPRESENTANTES:

Tengo el agrado de dirigirme a ese Cuerpo a fin de poner a su tratamiento un proyecto de Ordenanza que modifica el Artículo 9.7 de la Ordenanza 4021 a fin de dar mayor claridad a su texto en su aplicación por parte de la Dirección de Obras Privadas y Catastro, en aquellos casos de parcelas que se encuentran en zona urbana pero cuya poligonal es alcanzada por la delimitación del Área Protegida CAMIARE afectando parte de aquella como “Intangible”.

En estos casos va de suyo que la superficie sobre la que se deben calcular todos los indicadores edilicios (FOS, FOT y cantidad de viviendas por lote) es la residual de descontar a la superficie original de la parcela, aquella que resulte afectada como “Intangible” del Área Protegida CAMIARE.

Asimismo el presente Proyecto rectifica el orden del Artículado y incorpora mayor precisión a la aplicación del inciso de Proporción Geométrica de los edificios.

Ello a fin de preservar las características edilicias de la zona urbana dentro de la que el resto de la parcela en cuestión, no afectada por la AP CAMIARE, se encuentra incorporada como asimismo evitar las barreras edilicias.

Sin más, saludo atentamente.-

.PROYECTO DE ORDENANZA

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL
MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Sanciona con fuerza de

ORDENANZA

ARTICULO 1°: MODIFICAR el Artículo 9.7 de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“9.7. SUPERFICIE EDIFICABLE EN EL LOTE

9.7.1. FACTOR DE OCUPACIÓN DEL SUELO (FOS)

La superficie edificable cubierta en el lote en Planta Baja (FOS) y la cantidad de unidades de viviendas por lote por zonas, es la siguiente:

ÁREAS	FOS	Cantidad de unidades de vivienda
AC1	0.60	Sin límites en el número de unidades Según edificabilidad por perfiles edilicios por zonas
AC2	0.70	
AC3	0.80	

ACI (institucional)	0.50	
CORREDOR 1 TRAMO 1	0.70	
CORREDOR 1 TRAMO 2	0.80	
CORREDOR 2	0.70	
CORREDOR 3 TRAMO 1	0.80	
CORREDOR 3 TRAMO 2	0.70	
CORREDOR 4	0.70	
CORREDOR 5	0.50	
CORREDOR 6	0.70	
R1	0.20	1 unidad de vivienda cada 1.000 m ²
R2	0.60	1 unidad de vivienda cada 400 m ² de terreno
R3	0.40	1 unidad de vivienda cada 400 m ² de terreno
R4	0.60	1 unidad de vivienda cada 100 m ² de terreno
R5	0.60	1 unidad de vivienda cada 100 m ² de terreno
RS SOCIAL	Según ordenanza específica.	
RSM	0.30	1 unidad de vivienda por lote

En la zona R, a los efectos del cálculo del FOS no se consideraran las superficies ocupadas por piletas. Las obras complementarias tales como terrazas, canchas deportivas u otras de similares características, si son realizadas con solados permeables, serán incorporadas en el cálculo del FOS en un 50%. Si se realizaran con solados semipermeables se incorporarán en el FOS en un 30%.

A los efectos del cálculo del FOS el mismo será tomado en todos los casos referido a la superficie total del lote, aunque el mismo este afectado a modificación de la línea municipal por ensanche de calzadas y veredas.

Las superficies libres solo se podrán consolidar con solados semipermeables a los fines de garantizar la absorción de la superficie. En todos los casos para el cálculo del FOS la superficie libre deberá ser tratada en forma permeable, salvo veredas perimetrales y accesos. Esto no será de aplicación en Zonas AC cuando por la existencia de cocheras obligatorias en subsuelo no sea factible la permeabilidad de las superficies descubiertas.

Se establece una tolerancia del 5% en la superficie asignada a una de las unidades de viviendas del mismo terreno.

Se establece una tolerancia del 5% en la superficie de terreno exigida para la construcción de viviendas.

El número de unidades de vivienda por unidad de superficie se calculará descontando la superficie afectada a otros usos no residenciales.

En los casos de parcelas afectadas por la poligonal de delimitación del Área Protegida CAMIARE como “Intangible”, todos los indicadores edilicios (FOS, FOT y cantidad de viviendas por lote) serán calculados sobre la superficie no afectada por el Área CAMIARE.

En los casos en que la superficie del lote impida la construcción de una segunda vivienda, se admitirá como máximo la construcción de una (1) unidad complementaria de la principal (vivienda de servicio, vivienda del casero o de uso del grupo familiar, no pudiendo ser alcanzada la misma por el Régimen de Propiedad Horizontal (no apto para PH).”

9.7.1.1. ANCHO MÁXIMO DE LOS EDIFICIOS

*En todos los casos el ancho máximo de la construcción será igual o menor de treinta (30) metros desde el nivel de piso de planta baja.
Esta disposición no será de aplicación al ancho correspondiente al frente del edificio en aquellas zonas donde se permita la ocupación de medianeras.*

9.7.1.2. PROPORCIÓN GEOMÉTRICA DE LOS EDIFICIOS

Los bloques edilicios en más de dos plantas deberán guardar la siguiente proporción: (Aclarar desde que nivel se aplica, desde los 7m; Y en qué zonas, AC y Corredores)

“b” Máximo = 2 veces “a” =< 30 metros

“b” =< 30 metros

“a” =< 15 metros

Donde “a” es el ancho del lado mínimo del bloque constructivo y “b” es el ancho del lado máximo del bloque constructivo, según el siguiente croquis.

En todos los casos el ancho máximo de la construcción será igual o menor de treinta (30) metros.

Esta disposición no será de aplicación al ancho correspondiente al frente del edificio en aquellas zonas donde se permita la ocupación de medianeras y el ancho de lote sea superior a 30 metros.

9. 7. 1. 3. S E P A R A C I Ó N E N T R E B L O Q U E S E D I L I C I O S C u a n d o s e c o n s t r u y a n m á s d e u n	Zona	FOT
	AC1	1.20
	AC2	2.00 en tramo / 2.10 en esquina
	AC3	3.00 en tramo / 3.2 en esquina
	ACI	1.00
	C1T1	2.00 en tramo / 2.10 en esquina 3.00
	C1T2	3.00 en tramo / 3.2 en esquina 3.00
	C2	2.00 en tramo / 2.10 en esquina 2.00
	C3T1	3.20
	C3T2	2.10
	C4	2.10
	C5	1.50
	C6	1.40
	R1	0.40
	R2	1.20
	R3	0.80
	R4	1.20
	R5	1.20
	RS	Según ordenanza específica
	AI	2.10
	RSM	0.40

bloque sobre un mismo lote, entre bloques edilicios se deberán dejar patios reglamentarios de seis (6) metros de ancho.

9.7.2. FACTOR DE OCUPACIÓN TOTAL (FOT)

La superficie edificable cubierta en proporción al terreno (FOT) de acuerdo a cada zona, presenta los siguientes valores:

Nazareth Margonari dice que en la Ut hay un acuerdo general de cortar los edificios cada 30 metros en todas las zonas. En lo que no hay acuerdo es en la proporcionalidad geométrica de los edificios. Que en el caso de mantenerlo vigente es necesario aclarar desde que altura se va a aplicar. Porque hoy en día los edificios de más de dos plantas, se tiene que aplicar la proporcionalidad pero no te dice si es desde el tercer piso , si es desde los 7 metros , esta indefinido. Si hay que hacer un cambio seria el momento de debatirlo.

Alberto Verdinelli dice que en la Ut se avanzó en separar AC y Corredores de las zonas R. En las zonas R hay consenso pleno de realizar la separación desde el nivel suelo. En el caso de las AC y Corredores habría un principio de consenso de que la separación sea desde la planta baja, respetando el zócalo que está conformado. Hay una serie de cuestiones relacionada a la proporcionalidad que todavía no terminaron de acordar. Se está evaluando la cuestión geométrica.

- Se debate.

Adrián Cocordano dice que en las zonas R, si se realiza la separación desde nivel de suelo, sería una forma de protegerlas. No hubo un principio de acuerdo en que las AC y Corredores sean desde planta baja. En lo que no se pusieron de acuerdo es si era de 4 o 7 metros. En lo otro que no se pusieron de acuerdo es en la proporcionalidad, si eran 30 metros de ancho, que profundidad tenía. El CA planteó que se respeten los 30 metros pero existen casos particulares. Por ejemplo un lote en L o un triángulo, en donde se empezaron a ver temas que son más complicados, para poder entender la proporcionalidad. No lograron un acuerdo en estas situaciones.

Mario Macagno dice que observando a la ciudad sigue habiendo casos que no están respetando los máximos. Encontró otro caso que está en la calle 9 de Julio a metros de la Panadería Aure, está en construcción, y debe tener entre 28 o 30 metros de frente, pero tiene mucho más de 40 metros de fondo.

- Se debate.

- Ingresó Gustavo Molina a las 9:52 horas.

Alberto Verdinelli dice que un paso interesante que se estaría tratando de darle forma en la UT es la cuestión de separar las AC y Corredores de las zonas R. Se entiende que el perfil de ciudad que se quiere rescatar es el de los barrios. En ese sentido todo lo que sea zona R, estaría esta cuestión de establecer los bloques desde el nivel cero, esto fortalecería la imagen de ciudad que se quiere. En la AC, sobre todo en la AC 3 que está muy intervenida entran a jugar una serie de indicadores, en donde también entra a jugar el tema de la compensación, que ahora está en stand by pero está vigente, aquí es en donde se tiene la mayor dificultad para acordar una propuesta técnica que posibilite bajar las densidades. Ahora aparece esta cuestión de la proporcionalidad en virtud de los apoyos en medianera que ya están como consolidados.

Mario Macagno dice que está de acuerdo en que hay que trabajar por separado las zonas R de las AC las dos son importantes. En las AC en donde los parámetros están liberados, el impacto va a ser mayor en lo que se refiere a densidad de la edificación. Son temáticas que hay que enmarcar en una sola ordenanza pero tienen que estar bien diferenciado.

Laura Colladon dice que, cuando se comenta de separar zonas R y AC, está de acuerdo. Sin embargo cuando se hace la propuesta se hace para AC3, a AC2 y AC1 hasta ahora no se nombraron. A su entender había quedado claro en la plenaria anterior que en general se quería retirar en la AC2 y en las AC1, en donde quedaba AC3 que estaba consolidada, y cuando se habla de separarse, es desde el piso, lo mismo que se está planteando para las zonas R. Le pareció que había consenso en la plenaria pasada y ahora está viendo que en la UT no se trató el tema. También tiempo atrás se habló , cuando hicieron un estudio de campo en la calle Tupungato en donde cada Institución hizo una planilla, que no sabe si está tenida en cuenta. En esa oportunidad se habló que había que derogar la compensación. En esa planilla, que

cada Institución elaboró dejó plasmado cuales eran los retiros que se querían etc. No sabe si en la Ut siguen teniendo en cuenta lo que todas las Instituciones han presentado.

Alberto Verdinelli dice que justamente por eso se habla de AC3, porque también en algún momento se ha hablado de que la AC 3 se asimile a la AC2. Son todas cosas que están en el universo dando vuelta, por eso se separó R de AC porque en estas últimas hay varias cosas que están presentando cierta dificultad. Sí hay un consenso bastante consolidado con respecto a la derogación de la compensación, pero la gestión de Obras Privadas es dinámica, es vertiginosa, el inversor siempre va un paso adelante que se trata de alcanzar. Esta sería la situación que está pasando con la AC3 y Corredores en donde se tiene dificultades. Se está haciendo un trabajo de investigación, se está teniendo en cuenta todo lo que las Instituciones han estado trabajando. Son insumos que se tienen en cuenta pero en la Ut hay posturas, en donde se está tratando de llegar a un acuerdo para elaborar una propuesta definitiva.

Javier Isola dice con respecto a las proporciones, que le parece que están siendo demasiado estrictos en tratar de poner un ratio matemático a algo que no es matemático. Se está tratando de imponer una medida lineal a algo que no lo tiene, ya el catastro de Villa Carlos Paz en su génesis no tiene proporciones, no se le podría dar proporción a algo que no tiene proporción. Se tendría que buscar un ratio que escape de lo matemático porque no se va a llegar nunca a una definición. Seguir usando la palabra proporción lineal de 15, 30 metros, le parece que son ratios que no van a dar con el consenso de todos los integrantes de la plenaria en donde más o menos se resume en una sola cosa, en bajar las densidades, en tener una ciudad más estética. Cree que aplicar una fórmula matemática a lo que se está diciendo no es viable.

- Se debate.

Nazareth Margonari propone antes que nada, organizar lo existente, lo de la proporción no le parece tan mal por el hecho de que es la medida mínima de un lote en R4. Pero haría una variante de que no sea la proporción 1, 2 obligada sino que quede inscripto de esta forma de 15 por 30 metros, en donde se podrían mover libremente, agregando que en todos los casos se aplique proporción, aclarando que en AC y Corredores es a partir de los 7 metros para permitir la altura constante. Después sí, seguir profundizando.

- Se debate.

Eduardo Vega dice que se tienen que tener en claro los parámetros, protocolos etc. y si el CPUA tiene que tratar casos particulares, tendrían que ingresar con un informe de Obras Privadas que es en donde se van a decir todas las normativas que se están aplicando en ese proyecto y también tendría que estar la opinión de planeamiento. Hay que tener en claro todos los elementos que pueden condicionar al proyecto.

- Se solicita que el Geog Juan Echeolanea realice un estudio sobre las densidades de las parcelas en AC, y que se trabaje en primera medida sobre ellas de manera separadas de las zonas R.

Se acuerda por unanimidad que se realice el estudio sobre las densidades de las parcelas en AC y que se trabaje en primera medida sobre ellas de manera separadas de las zonas R.

. Vuelve el tema a la UT

- Se da por finalizada la reunión a las 11:15 horas.